

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1026-2026/PS2**

DENUNCIANTE : DÁNICA NICOLL ROJAS MOLINA
(LA SEÑORA ROJAS)

DENUNCIADOS : SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
(EL BANCO)

MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ALLANAMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 21 de abril 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 27 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); toda vez que, habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 5488-****-****-6346, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (a) fue víctima de robo de su tarjeta de crédito; (b) no identificó al titular de la tarjeta; y, (c) son operaciones inusuales y consecutivas por un monto considerable:

Fecha	Detalle	Importe S/
16/08/2025	IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER	750,00
16/08/2025	IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER	750,00

- (ii) El artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos N° 103-R-2025022529 y N° 103-R-2025038246 presentados el 17 de agosto y 9 de setiembre de 2025, respectivamente, pues las respuestas no le fueron favorables, pues carecieron de una debida valoración integral de los hechos y documentación presentada, trasladándole indebidamente la responsabilidad de operaciones que no realizó ni autorizó.

2. El 13 de marzo de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) Las operaciones cuestionadas se realizaron de manera presencial mediante la lectura del CHIP de la Tarjeta de Crédito N° 5488-****-****9503 de titularidad del denunciante, así como mediante la suscripción de la correspondiente orden de pago;
- (ii) habiéndose corroborado la existencia del voucher suscrito en el establecimiento afiliado, queda demostrado que la operación fue procesada conforme al flujo regular del sistema, validándose electrónicamente y registrándose en su sistema de manera correcta;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

- (iii) tratándose de operaciones realizadas con tarjeta presente, la verificación de la identidad del portador y la validación de la firma consignada en el voucher no constituyen obligaciones que recaigan sobre el Banco emisor, sino sobre el establecimiento afiliado que ejecuta la operación en el punto de venta;
- (iv) no participa físicamente en la transacción ni tiene interacción directa con el tarjetahabiente en el punto de venta, limitándose su intervención a la autorización electrónica de la operación conforme a los parámetros del sistema;
- (v) la notificación de una operación constituye una medida informativa de carácter expost, cuya finalidad es comunicar al cliente la realización de un cargo previamente autorizado por el sistema, por lo que, dicha notificación no constituye un requisito para la validez de la transacción ni un elemento que determine la correcta autorización del consumo, en ese sentido, la eventual falta de notificación o su cuestionamiento no incide en la legalidad ni en la validez del cargo efectuado;
- (vi) las operaciones cuestionadas se encontraban dentro del comportamiento habitual de consumo de la denunciante, conforme podrá corroborarse de los estados de cuenta de la Tarjeta de Crédito N° 5488-****-****-9503, pues durante el mes de marzo la denunciante realizó una operación por el monto de S/ 1 560,00, importe que incluso supera el monto total de las dos operaciones cuestionadas en el presente procedimiento;
- (vii) durante los periodos mayo y junio, la denunciante realizó al menos cinco (5) operaciones de consumo por mes, lo que evidencia un uso regular y recurrente de la tarjeta de crédito;
- (viii) considerando el comportamiento habitual de consumo previamente registrado por la denunciante, las operaciones cuestionadas no presentaban características atípicas ni se apartaban del comportamiento transaccional habitual de la titular de la tarjeta; y,
- (ix) formuló allanamiento parcial sobre el extremo de la denuncia referido a la atención inadecuada de los reclamos N° 103-R-2025022529 y N° 103-R-2025038246, por lo que solicitó la imposición de una amonestación y la exoneración del pago de los costos del procedimiento.

ANÁLISIS**Sobre el allanamiento formulado por el Banco sobre la segunda imputación**

- 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil -aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos-, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado¹.
- 4. De otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su

¹**CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

M-OPS-04/01

Página 2 de 17

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

responsabilidad. Si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos, la autoridad podrá imponerle una amonestación y exonerarlo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas². Por lo tanto, carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre la imprudencia del consumidor alegada por el Banco.

5. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado por el Banco, corresponde declararlo responsable por la imputación descrita en el numeral 1(ii) de la presente resolución.

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

6. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
7. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
8. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.

²**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes: (...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

9. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
10. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
11. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
12. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos realizados con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
13. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁴, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2

aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

14. Finalmente, debido a que la operación denunciada fue realizada el 16 de agosto de 2025, se debe verificar si corresponde aplicar a la controversia lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, para lo cual se debería verificar si la tarjeta de crédito utilizada en la realización de la operación fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025.
15. En este punto, corresponde indicar que si bien en la Resolución N° 1 se consignó que las operaciones denunciadas fueron cargadas en la tarjeta de crédito N° 5488-****-****-6346, ello fue porque así fue señalado por la consumidora en su escrito de denuncia; no obstante, de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que las operaciones fueron realizadas con la tarjeta de crédito N° 5488-****-****-9503, que era la vigente al momento en que se realizaron estas operaciones. Asimismo, de los estados de cuenta vinculados con la tarjeta de crédito N° 5488-****-****-9503, se advierte que esta fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, conforme se puede verificar de la imagen adjunta a continuación:

Estado de Cuenta

Fecha: 16/08/2025 14:52:48-0500

Scotiabank

ROJAS MOLINA DANICA NICOLI

00024700

SBX0040419283746

1. TUS Opciones y FECHA DE PAGO

	Soles	Dólares
Deuda total al 04-04-2025		
Pago del mes		
Pago mínimo		
Último día de pago:	01-05-2025	

Los importes señalados no incluyen el ITF. Recuerda que puedes pagar antes del último día de pago señalado en tu estado de cuenta.

2. Información sobre tu Tarjeta 5488-1200-****-9503 MasterCard Oro Scotiabank

Disponibles vigentes:

Disponibles compras:	US\$ 923.17	Deuda capital rotativo vigente:	US\$ 0.00	S/ 1,560.00
Disponibles efectivo:	US\$ 337.00	Deuda capital en mora:	US\$ 0.00	S/ 0.00

Deuda InstaCash: S/ 0.00

Scotia puntos 2,700 puntos

Cuotas de los próximos meses (*)			
	MAY-25	JUN-25	JUL-25
Tipo de consumo	TEA en soles	TEA en dólares	
Compras	95.98%	67.98%	S/ 0.00
Disp. efectivo	79.98%	66.07%	US\$ 0.00

* Cuota referencial, no incluye Instacash, envío de Estado de Cuenta, Seguro de Desgravamen, sistema rotativo ni consumos realizados después de la fecha de corte.

16. En virtud de lo antes mencionado, no corresponde aplicar al análisis del presente caso lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2****Sobre el cargo de las operaciones no reconocidas**

17. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁵. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁶.
18. El artículo 18° del Código⁷ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
19. El artículo 19° del Código⁸ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
20. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁹.

⁵ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

21. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹⁰.
22. El artículo 9° del Reglamento de Tarjeta dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*¹¹.
23. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
24. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que el Banco exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
25. La señora Rojas denunció al Banco el cargo indebido de dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 5488-****-****-6346, las cuales no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
16/08/2025	IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER	750,00
16/08/2025	IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER	750,00

10

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

11

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

M-OPS-04/01

Página 7 de 17

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima, Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

26. Conforme se indicó en el numeral 15 de la presente resolución, la operación denunciada fue cargada en la tarjeta de crédito N° 5488-****-****-6346 de la denunciante; no obstante, la operación se realizó con la tarjeta de crédito N° 5488-****-****-9503, plástico vigente al momento de la autorización; por lo que, para efectos del análisis se tomará en cuenta la numeración de esta última.
27. En sus descargos, el Banco manifestó que las operaciones cuestionadas se realizaron de manera presencial mediante la lectura del CHIP de la Tarjeta de Crédito N° 5488-****-****-9503 de titularidad de la denunciante, así como mediante la suscripción de la correspondiente orden de pago; los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente.

Reportes

Detalle de la operación de S/ 750.00

IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA S/750.00
Número de Tarjeta : 5488- [REDACTED] -9503
Importe Operación : S/ 750.00
Fecha de Proceso : 18/08/2025
Fecha de Transacción : 16/08/2025
Código Autorización : R09128

WPTAP756 Detalle de Movimiento de Tarjeta Crédito		11/03/26
U12789		15:09:54
Tipo de Operación : DEBITO		
Número de Tarjeta	: 5488 [REDACTED] 9503	MSI : NO
Transacción	: 0210 Compras	
Descripción	: IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER	
Importe Operación	: S/ 750.00	
Fecha de Proceso	: 18/08/2025	
Fecha de Transacción	: 16/08/2025	
Número Comprobante	: 96700016	
Origen	: 31 OPERADOR LOCAL	
Establecimiento	: 000000005861480 [F4] = Más Datos	
Código Autorización	: R09128	Tipo Token: NO TOKENIZADA
Valor Cuota	: 0.00	Nro : 0 Tipo : REVOLVENTE
Institución	: 0000	
Ind.Com.Electrónico	: TXN. NO ES COM.ELECTRONICO	

Número de tarjeta

[REDACTED]

Importe de la operación

S/ 750.00

Fecha de transacción

16/08/2025

Código de autorización

R09128

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2

IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA D S/ 750.00
Número de Tarjeta : 5488 [REDACTED] -9503
Importe Operación : S/ 750.00
Fecha de Proceso : 18/08/2025
Fecha de Transacción : 16/08/2025
Código Autorización : R09136

Numero de tarjeta

Importe de la operación

Fecha de transacción

Código de autorización

WPTAP756 Detalle de Movimiento de Tarjeta Crédito 11/03/26
U12789 15:11:15

Tipo de Operación : DEBITO
Número de Tarjeta : 5488 [REDACTED] 9503 MSI : NO
Transacción : 0210 Compras
Descripción : IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER
Importe Operación : S/ 750.00
Fecha de Proceso : 18/08/2025
Fecha de Transacción : 16/08/2025
Número Comprobante : 96700024
Origen : 31 OPERADOR LOCAL
Establecimiento : 000000005861480 [F4] = Más Datos
Código Autorización : R09136 Tipo Token: NO TOKENIZADA
Valor Cuota : 0.00 Nro : 0 Tipo : REVOLVENTE
Institución : 0000
Ind.Com.Electrónico : TXN. NO ES COM.ELECTRONICO

izipay
ID: 0817023857394768 Nombre del establecimiento

COMPRAS

IZI*LICORERIA EL TRIBUNAL (5861480)
JR 6 DE DICIEMBRE 192
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
LOTN:0001 TERM:4C310966

Código de autorización: R09128

*****3503(C)

AP:R09128 REF:0005
FECHA:16/08/25 HORA:21:38 TIPO:MAST

Fecha y Hora

TOTAL S/750.00 Importe de la operación

AAA

FIRMA:
TEL:

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

1 CUOTA EQUIVALE A REVOLVING

AID: A0000000041010
APP LABEL: Mastercard
CRIPTO: 00 FC B3 DF BB BD BF 50

***** VERSION A012808 *****

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

The image shows a receipt from 'izipay' with the ID 0817023929396521. The receipt is for a purchase ('COMPRAS') at 'IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER'. It includes the date and time '16/08/25 21:38' and a total amount of 'TOTAL S/750.00'. A signature is visible at the bottom. Callouts point to the authorization code 'R09136', the date and time, the establishment name, and the total amount.

28. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

N° de operación	1	2
Tarjeta N°	5488-****-****-9503	5488-****-****-9503
Fecha y hora	16/08/25 – 21:38 horas	16/08/25 – 21:39 horas
Establecimiento	IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER	IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER
Monto de Operación S/	750,00	750,00
Código de autorización	R09128	R09136
Voucher con firma	Sí	Sí

29. En ese sentido, se corrobora que las operaciones cuestionadas por los importes de S/ 750,00 se realizaron el 16 de agosto de 2025 a las 21:38 y 21:39 horas, respectivamente, con los códigos de autorización N° R09128 y N° R09136, en el establecimiento comercial **“IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER”**, **y cuentan con la orden de pago debidamente suscrita**, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito de la consumidora.
30. Cabe precisar que, no es un hecho controvertido que la tarjeta de crédito de la denunciante se encontraba activa al momento de la realización de la operación, en tanto, la denunciante y el Banco, no han negado que durante dicho periodo se hubiera efectuado operaciones.
31. Así, los medios probatorios analizados demuestran que las operaciones por los importes de S/ 750,00, y S/ 750,00 se llevaron a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2

32. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la señora Rojas formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre el alegato (i)

33. La señora Rojas señaló que no reconoce la operación denunciada, pues fue víctima de robo de su tarjeta de crédito.
34. Al respecto, es pertinente señalar que el hecho que el consumidor haya sido víctima del robo de su tarjeta de crédito es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no comunique a su entidad financiera que no tiene la posesión de su tarjeta y solicite su bloqueo, el proveedor no tiene cómo saber que ésta puede ser utilizada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con cargo a sus cuentas.
35. Por dicho motivo, no se le puede atribuir responsabilidad a la entidad financiera emisora, por el delito del cual fue víctima la señora Rojas, por lo que corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (ii)

36. La señora Rojas señaló que no reconoce la operación denunciada, pues no se identificó al titular de la tarjeta.
37. Al respecto, el estándar de seguridad aplicable al presente supuesto es el previsto en el artículo 9° del Reglamento de Tarjeta, el cual faculta a las entidades financieras a procesar cargos siempre que medie la lectura del chip y la suscripción del comprobante de pago (*voucher*) por el titular. Dichos elementos configuran la manifestación de voluntad del tarjetahabiente, en ese sentido, la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente, en operaciones de consumo presenciales, no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra; es por ello, que el Reglamento impone dicha obligación a los establecimientos comerciales.

Sobre el alegato (iii)

38. La señora Rojas señaló que no reconoce la operación denunciada, en tanto, son operaciones inusuales y consecutivas por un monto considerable.
39. Se debe precisar que el titular de una tarjeta de débito puede utilizar este medio de pago a través de los distintos canales de atención habilitados por el Banco, tales como cajeros automáticos, Banca por Internet, Banca Móvil, comercios electrónicos, comercios afiliados, etc., y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista fondos disponibles para ello. Por tal motivo, la falta de uso en un determinado canal o la realización de operaciones por montos diferentes a los previamente efectuados no es motivo suficiente para afirmar que las operaciones realizadas por primera vez sean consideradas, *per se*, inusuales o sospechosas.
40. En cuanto al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro de dicho comportamiento:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

“5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.”

41. A fin de determinar el comportamiento habitual de consumo de la señora Rojas corresponde analizar los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante, no obstante, debe indicarse que en el presente procedimiento únicamente se cuenta con los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la denunciante correspondiente a los periodos de facturación del 5 de marzo al 4 de abril de 2025, y del 5 de mayo al 4 de junio de 2025, en los cuales se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones, de acuerdo con las siguientes características:
- Tipo de operaciones habituales: Consumos presenciales, y virtuales.
 - Frecuencia de uso: Se registra una operación (1) operación por día.
 - Operación registrada por el importe más alto: CAT LIMA PER por el importe de S/ 759,90.
 - Línea de crédito: \$ 1 014,81.
42. Del análisis de los movimientos registrados en la cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante, se verifica que realizaba habitualmente una operación por día, y de forma presencial y virtual. Asimismo, se observa que la denunciante registró una operación por el importe de S/ 759,90, siendo este el importe más alto cargado en su tarjeta crédito en el periodo materia de análisis.
43. En consecuencia, se advierte que, la primera operación por el importe de S/ 750,00, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, pues se trataba de la primera operación efectuada en el día y por un monto inferior a las efectuadas previamente por la consumidora, por lo que guardaba relación con su comportamiento habitual de consumo. Respecto a la segunda operación por el importe de S/ 750,00, esta operación constituía la primera operación con dichas características, por lo que, por sí sola, no configuraba un comportamiento habitual de comportamiento inusual. Así, al no advertirse una reiteración de factores de riesgo en un periodo breve, no resultaba exigible la activación de una alerta ni el bloqueo preventivo de la tarjeta en dicho momento.
44. Ahora bien, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹², en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
45. En esa línea, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones con patrones de fraude, requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones

¹²**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

M-OPS-04/01

Página 12 de 17

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.

46. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
47. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron de la siguiente forma:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
16/08/2025	21:38	IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER	750,00
16/08/2025	21:39	IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER	750,00

48. En ese sentido, las operaciones se realizaron en un solo día entre las 21:38 y 21:39 horas. Así, la primera operación de S/ 750,00 se realizó 16 de agosto de 2025 a las 21:38 horas, la cual fue realizada en un canal habitual para el consumidor y su importe resultaba menor comparado con otra operación previa del denunciante; asimismo, se trató del primer consumo en dicho comercio, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude. La segunda transacción de S/ 750,00 se efectuó a las 21:39 horas del mismo día, y, constituía la primera operación con dichas características, por lo que, por sí sola, no configuraba un patrón de comportamiento inusual; por lo que no podía ser considerada como sospechosa.
49. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la segunda operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas
50. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 5488-****-****-6346 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

Medidas Correctivas

51. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
52. Al respecto, si bien se declaró responsable al Banco por no haber atendido adecuadamente los reclamos N° 103-R-2025022529 y N° 103-R-2025038246; lo cierto es

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

que, la finalidad de su interposición era cuestionar el cargo de las operaciones no reconocidas, aspecto sobre lo cual este órgano resolutorio ha declarado el archivo del procedimiento. En ese sentido, carece de objeto emitir una medida correctiva en este extremo.

Graduación de la sanción

53. El análisis de la sanción a imponer por la(s) infracción(es) verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
54. Sobre la atención inadecuada a los Reclamos N° 103-R-2025022529 y 103-R-2025038246 corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Infracciones relativas a atención de reclamos, la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ¹³ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁴ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	La falta de atención adecuada a los reclamos constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Agravantes y Atenuantes

55. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos¹⁵, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, corresponde atenuar la multa base **e imponer como sanción una amonestación por cada uno de los reclamos.**

Costas y Costos del procedimiento

56. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁶ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago

¹³ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

¹⁴ La clasificación de empresas es la siguiente:
- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

¹⁵ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 6 de marzo de 2026 y formuló su allanamiento el 13 de marzo de 2026.

¹⁶ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

57. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
58. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra; lo cierto es que, respecto del extremo sobre el cual no se allanó, no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a este.
59. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00¹⁷.
60. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹⁸.

RESUELVE

PRIMERO: Sancionar a Scotiabank Perú S.A.A. con una amonestación por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 88°.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado, en tanto, atendió inadecuadamente los siguientes reclamos presentados por el denunciante:

Reclamo N°	Sanción:
103-R-2025022529	Amonestación
103-R-2025038246	Amonestación

Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

¹⁷ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2**

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Scotiabank Perú S.A.A. por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 5488-****-****-6346 del denunciante, toda vez que quedó acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la parte denunciante, referidos a que: (a) fue víctima de robo de su tarjeta de crédito; (b) no identificó al titular de la tarjeta; y, (c) son operaciones inusuales y consecutivas por un monto considerable:

Fecha	Detalle	Importe S/
16/08/2025	IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER	750,00
16/08/2025	IZI*LICORERIA EL TRIBU LIMA PER	750,00

TERCERO: Informar a la parte denunciante que no corresponde ordenar medidas correctivas.

CUARTO: Ordenar a Scotiabank Perú S.A.A. el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que ascienden a S/ 36,00.

Scotiabank Perú S.A.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁹, caso contrario la resolución quedará consentida²⁰.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI²¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

²⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²¹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0784-2026/PS2

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 17 de 17